

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Guzun Corneliu
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Riscani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 19-05-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 6R3U2Y63JZ6M3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013073928629

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013073928629

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013073928629



NOTĂRÎRE

în numele legii

Ziua 03 februarie anul 2009 locul pronunțării Chisinau

Colegiul penal al Curții de Apel Chisinau
(derulmirea instanței judecătorești)

Având în componența sa pe:

Președintele ședinței de judecată

Gurin Vasile

Judecătorii

Grib Vasile și Stratan Gheorghe

Grefierul

Berdea Maia

Cu participarea:

avocatului Gusan Zinaida

Procurorul

Sherman Oleg

judecând în ședința

deschisă

cauză civilă

închisă

În ordine de apel ca-

uza penală de acuzare a lui Maceret Alexei
Arthur născut la 23.06.1943, originar si lo-
cutor al mun. Chisinau, str. Miron Costin-
13/3 ap. 64, dar de facto locuiește în mun.
Chisinau, str. A. Doaga - 30 ap. 38, reș. supus
militar, divorțat cetățean al R. Moldova,
condamnat pe 8.11.2006 în baza art. 217 al. 2
C.P. (pedeapsa nu este împlinită pe deplin)
în săvârșirea infracțiunii prevăzute de
art. 217 al. 2 C.P. R. Moldova;

constată:

prin sentința judecătorească pârșani mun. Chi-
șinău din 14.03.2008 Alexei Maceret a fost
condamnat pe art. 217 al. 2 C.P. la amendă în măr-
șime de 600 unități convenționale în sumă de
13.000 lei. Pedepsa în formă de sumă nu e-
numerată stabilită lui Maceret A. prin sen-
ținta judecătorească pârșani mun. Chișinău din
8 noiembrie 2006 a fi executată separat
de pedeapsa nouă unități.

Pentru a promova sentința instantă de fond
a stabilită că Alexei Maceret la 23.04.2004 în ju-
rul orelor 22.40 se afla la domiciliu în ap. 101
din str. M. Costin-13/3 mun. Chisinau unde de-
câte grupa operativă a CP Râșcani o fost
efectuată arestarea la fața locului unde
în una din odăi au fost depistate și ridicate
4 cutii ce conțineau pastile, "Ricofast", o sticlă cu
acid formic, o seringă de 10 ml în care se afla
o substanță lichidă de culoare cafenie cu
cantitatea de 2 ml, 2 becuri fără miez în
interior fiind negre, o colbă din sticlă o
gentă de neagră în care se afla o seringă
de 5 ml, un ambalaj de masă plastică
cu inscripția "C.M." un flacon din sticlă,
o cutie din metal cu inscripția "First" cu 2
lampe în ea, 2 seringi folosite, un ambalaj
din hârtie igienică cu 5 pastile de culoare
albastru cu alb, care conform raportului
de constatare tehnico-stiințifică № 49 din
27.07.2004 se atribuie la substanțe psihotro-
pe tramadol cu masă de 0,25 gr. și permande-
nat de caliu cu masă de 2,70 gr. care se at-
ribuie la precursorii substanțelor narcotice.

Sentința a fost atacată cu apel de către
acuzatorul de stat, procurorul în procesatu-
ra sect. Râșcani mun. Chisinau Vitalie Călu-
găreanu care cere casarea sentinței, rejudeca-
rea cauzei și condamnarea lui A. Maceret pe
art. 217 alin. (2) C.P.R. la 2 ani închisoare, con-
form art. 85 C.P. de adăugat pedeapsă nece-
sară - 52 ore muncă neremunerată prepu-
cate conform art. 87 C.P. în 26 zile închisoare
și pedeapsă definitivă să fie de 2 ani 26
zile închisoare cu ispășirea pedepsei în
penitenciar de tip închis, de aceea întrao-
funca a fost condusă înainte de executarea
completă a pedepsei stabilite prin sen-

fiinta judecatoriei Rzeană meu. Chisinau din
2006 prin care a fost condamnat la 150
re muncă nerecunerată în folosul comuni-
tății, se caracterizează negativ, nu este
angajat în muncă, vinovăția nu recunoaște-o
și de aceea pedeapsa urma să fi stabilită
mai gravă, sub formă de închisoare.

Judecând apelul, verificând legalitatea și temei-
nicia sentinței atacate pe baza probelor examinate
de prima instanță, conform materialelor din do-
sar, colegial penal a ajuns la concluzia că
apelul procurorului poate fi admis din ur-
matoarele considerente.

Vinovăția inculpatului A. Macarov în săvârși-
rea infracțiunii stabilite de instanța de fond -
păstrarea substanțelor psihotrope în proporții
mari și fără scop de instruire a fost dovedită
prin declarațiile mamei sale - G. Marcova
depeșe în ședința de judecată a instanței de
fond care a confirmat faptul că inculpatul
fiul ei pe 23.07.2007 după masă a venit acasă
beut, și-a bătut concubina - Irina Oleinic. Ea a
chemat poliția. Politici sa personal le-a trans-
mis gentilită inculpatului de culoare neagră
în care s-au depistat pastile de tramadol; po-
liticii au chemat un expert, au fotografiat
narcoze, greutate fiului și conținutul ei.
Marforul S. Slabco - politistul de sector a con-
firmat că inculpatul era la evidență ca per-
sonă ce consumă substanțe narcotice. La sfâr-
șitul verii 2007 la sector s-a adresat mama
lui A. Macarov cu o plângere că ultimul a
venit beut acasă, face scandal, consumă
substanțe narcotice, a plecat acasă la
inculpat și G. Marcova personal le-a trans-
mis gentilită inculpatului în care s-a depis-
tat tramadol.

vinovăția lui A. Maceret în păstrarea sub
tabelor psihotrope. Tramadol se mai dă în
dette prin procesul verbal de cercetare la f. d. 13
laelul - a b. 64 de pe str. M. Castiu-13/3 mun. Chișinău
cu imaginile fotografiate a lucrărilor
de pistate (f. d. 5-6); procesul verbal de examinare
indicată pentru stabilirea stării de ebrietate la
narcotică și alcoolică a lui A. Maceret din 24.12.2007
f. d. 4); raportul de constatare tehnico-sti-
tifica № 649 din 27.07.2008 conform căruia s-a căsu-
de culoare alb. albastru depistate în ap. cu de
pe str. M. Castiu-13/3 mun. Chișinău unde locu-
ie A. Maceret constituie "tramadol" cu mase
de 0,25 gr. (f. d. 16.17); tabelul foto- f. d. 18/5. a
Apelul procurorului urmează a fi admis,
deoarece inculpatul a comis o nouă infracțiune
ne până la ispășirea definitivă a pedepsei
adică o recidivă de infracțiuni și este cazul
aplicării art. 34, 82 al. 2; 85 C. P și 184 C. P
Conducându-se de art. 415 al. 1 p. 2; 416-418
C. P. P. R. Moldova Colegiul penal,
decide:

admite apelul procurorului, în procuratură
sect. Rîșcani mun. Chișinău Vitalik Călugăreanu
declarat sentinței judecătorești Rîșcani mun.
Chișinău din 19.03.2008 în cauza penală
Alexei Maceret casează sentința rejudica-
carea și pronunță o nouă hotărâre după cum
urmează: lui A. Maceret recunoaște vinovat de s-
versarea infracțiunii prevăzute de art. 317 al. 1 C.
i se stabilește pedeapsa de 1 (un) an 4 (patru) luni
închisoare. Conform art. 87 și 85 C. P pedeapsa def-
nitivă pentru A. Maceret pentru cumul de sentențe
cea nouă și cea din 8.11.2008 a judecătorești Rîșcani
mun. Chișinău va fi de 1 (un) an 4 (patru) luni și
zile închisoare cu ispășirea pedepsei în
penitenciar de tip închis, luându-se sub arăt
din momentul dobândirii lui.

rest sentinta se mentine.
Decizia este executorie, cusa poate
supusa recesului timp de 2 luni
Curtea Suprema de Justitie a
Moldova.

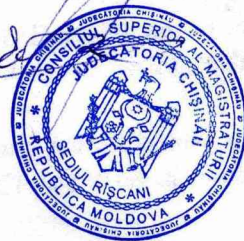
Președintele sedinței: *[Signature]*
Judecători: 1. *[Signature]*
2. *[Signature]*

Copia corespunde extrasului din Arhiva
Digitalizată a Judecătorei Chișinău
Decizia casată conform Deciziei Curții
Supreme de Justiție din: 21.07.2009.

Arhivar: Urmaschi

Vicepreședinte:

[Signature]



20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50